

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3252/2534

นาย ขวัญ ชัย เต็ง ประวัติ
นาย ชู ขำ เอนก กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 27, มาตรา 207

การที่จะขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบตาม ป.วิ.พ. มาตรา 27 นั้น ต้องขอก่อนศาลมีคำพิพากษา ส่วนการขอให้พิจารณาใหม่หลังจากศาลมีคำพิพากษาแล้ว ต้องเป็นเรื่องแพ้งคดีเพราะขาดนัดพิจารณาตาม ป.วิ.พ. มาตรา 207 จำเลยอ้างว่า ไม่เคยได้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้อง ไม่ได้แต่งตั้งทนาย สัญญา ประณีประนอมยอมความตามที่ทนายความทำแทนไม่ผูกพันจำเลย คำพิพากษตามยอมไม่อาจบังคับได้ ขอให้เพิกถอนกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้น ซึ่งเป็นเวลาหลังจากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษตามยอมแล้ว และมีใช่เป็นการพิจารณาคดีโดยขาดนัดพิจารณา จำเลยจึงไม่มีสิทธิขอให้เพิกถอนกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้น และไม่มีสิทธิขอให้พิจารณาคดีใหม่ หากจำเลยได้รับความเสียหายอย่างไรก็ย่อมมีสิทธิฟ้องบุคคลที่เกี่ยวข้องขอให้ศาลพิพากษาว่าสัญญาประณีประนอมยอมความและคำพิพากษตามยอมในคดีนี้ไม่ผูกพันตนได้.

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องบังคับจำเลยทั้งสองชำระหนี้จำเลยทั้งสองตกลงยอมชำระเงินจำนวน 30,000 บาท แก่โจทก์ โดยผ่อนชำระเป็นงวด ๆ หากผิดนัด

งวดใดงวดหนึ่งยินยอมให้บังคับคดีได้ทันทีโจทก์ตกลงและได้ทำสัญญา
ประนีประนอมยอมความกัน ศาลชั้นต้นพิพากษาตามยอม ต่อมาจำเลยทั้งสองผิดนัด
ไม่ชำระหนี้โจทก์ขอหมายบังคับคดีศาลชั้นต้นได้ออกหมายบังคับคดี โจทก์นำเจ้า
พนักงานบังคับคดีไปทำการยึดที่ดินของจำเลยที่ 1 และประกาศขายทอดตลาดนำ
เงินไปชำระหนี้แก่โจทก์เรียบร้อยแล้ว

จำเลยที่ 1 ยื่นคำแถลงขอรับเงินที่เหลือจากการชำระหนี้ให้แก่โจทก์ ศาลชั้นต้น
มีคำสั่งว่า มีการอายัดเงินของจำเลยที่ 1 ไปไว้ในคดีที่นางเกลียวเป็นโจทก์แล้ว จึงยัง
ไม่อาจคืนเงินของจำเลยที่ 1 ให้ได้ ให้ยกคำแถลงของจำเลยที่ 1

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นพิจารณาคดีใหม่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า
จำเลยที่ 1 มิได้ขาดนัดพิจารณา จึงไม่อาจขอให้พิจารณาคดีใหม่ได้ ให้ยกคำร้อง ค่า
คำร้องให้เป็นพับ

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนกระบวนการพิจารณาคดีทั้งหมดแล้วดำเนิน
กระบวนการพิจารณาคดีใหม่ตามรูปคดี ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าศาลมีคำพิพากษาแล้ว จึงไม่
อาจเพิกถอนกระบวนการพิจารณาได้ ให้ยกคำร้องค่าคำร้องเป็นพับ

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องว่าสัญญาที่โจทก์นำมาฟ้องจำเลยที่ 1 ในฐานะผู้กู้และ
จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้ค้ำประกันนั้น จำเลยที่ 1 ไม่ได้ลงลายมือชื่อในสัญญาที่ โจทก์
และจำเลยที่ 2 กับพวกร่วมกันปลอมขึ้นทั้งฉบับ เมื่อโจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 แล้ว
จำเลยที่ 1 ไม่ได้รับหมายเรียกเพราะจำเลยที่ 1 ไปทำไร่อยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรี
รายงานของเจ้าหน้าที่ที่ว่าจำเลยที่ 1 รับหมายและสำเนาฟ้องเองจึงไม่ชอบ จำเลยที่
1 ไม่ได้แต่งตั้งทนายความดำเนินคดีแทน จำเลยที่ 2 กับพวกร่วมกันปลอมลายมือ
ชื่อจำเลยที่ 1 ในใบแต่งตั้งทนายความที่ทนายความตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอม

ความแทนจำเลยที่ 1 จึงไม่มีผลผูกพันจำเลยที่ 1 ขอให้ไต่สวนคำร้องของจำเลยที่ 1 และมีคำสั่งเพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่มีผลผูกพันแต่เฉพาะจำเลยที่ 1

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า คดีนี้ศาลมีคำพิพากษาแล้ว ไม่อาจเพิกถอนกระบวนการพิจารณาได้ และไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมยกคำร้อง

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยที่ 1 ฎีกาข้อแรกว่า อุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 เป็นอุทธรณ์ที่ชอบด้วยกฎหมายชอบที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 จะต้องวินิจฉัย เห็นว่า แม้ศาลอุทธรณ์ภาค 1 จะวินิจฉัยว่าอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ไม่ได้โต้แย้งคัดค้านคำสั่งของศาลชั้นต้น เป็นอุทธรณ์ไม่ชอบ ไม่รับวินิจฉัยก็ตาม แต่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ก็ได้ก้าวล่วงเข้าไปวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ด้วยแล้วว่าจำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นเพิกถอนกระบวนการพิจารณาหลังจากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้ว ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องจึงชอบแล้ว พิพากษายืน ถือได้ว่าศาลอุทธรณ์ภาค 1 ได้รับวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 แล้ว

ปัญหาต่อไปมีว่า จำเลยที่ 1 มีสิทธิขอให้เพิกถอนกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นและดำเนินกระบวนการพิจารณาใหม่ในส่วนของจำเลยที่ 1 หรือไม่ เห็นว่า การที่จะขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 นั้นต้องขอก่อนศาลนั้นมีคำพิพากษา ส่วนการขอให้พิจารณาใหม่หลังจากศาลมีคำพิพากษาแล้ว ต้องเป็นเรื่องแพ่งคดีเพราะขาดนัด

พิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 207 แต่คดีนี้จำเลยที่ 1 อ้างว่า จำเลยที่ 1 ไม่เคยได้รับหมายเรียกและสำเนาฟ้อง ไม่ได้แต่งตั้งทนายความ สัญญาประนีประนอมยอมความตามที่ทนายความทำแทนจำเลยที่ 1 ไม่ผูกพันจำเลยที่ 1 คำพิพากษาดำเนินยอมไม่อาจบังคับจำเลยที่ 1 ได้ขอให้เพิกถอนกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นดังกล่าว ซึ่งเป็นเวลาหลังจากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาดำเนินยอมแล้ว และมีใช้จำเลยที่ 1 แพ้คดีเพราะขาดนัดพิจารณา จำเลยที่ 1 จึงไม่มีสิทธิขอให้เพิกถอนกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นและขอให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาใหม่ หากจำเลยที่ 1 ได้รับความเสียหายอย่างไร ก็ย่อมมีสิทธิฟ้องบุคคลที่เกี่ยวข้องขอให้ศาลพิพากษาว่าสัญญาประนีประนอมยอมความและคำพิพากษาดำเนินยอมในคดีนี้ไม่ผูกพันตนได้ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาให้ยกคำร้องของจำเลยที่ 1 ขอบแล้ว ฎีกาของจำเลยที่ 1 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(บุญส่ง วรรณกลาง-วิทวัส อยู่วัฒนา-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ